

מסורת הש"ס

(א) [נקמן ד.], (ב) [מיר ד: ע"ש], (ג) ערכן טג. [מיר ד: ע"ש], (ד) [תוספתא פ"א], (ה) [לעיל יא: ושט נסמן], (ו) [לעיל יא: ושט נסמן], (ז) [תוספתא פ"א], (ח) [לעיל י.], (ט) [מיר כה.], (י) [עי' ש"ש], (י) [לעיל יא: ע' מ"ל פ"א מהל' נדרים הל' יח ד"ה ודע שאלתו חז"ל וע"כ ט"ס יש כחן ונראה דה"ג ולחמרא לא אוכל לך ל"מ שרי דהוי כמו לחולין שאוכל לך וכמו חולין של אכל לך דשרי ר"מ לעיל וטעמא ובי' ע"ש,



הגהות הב"ח

(א) נב' כשר בכור קמיה ומתית כשר: (ב) שם הא דלמיר לא אימרא הא: (ג) שם קמיי הקרבן קרבנן קרבן שאוכל לך כשר וכו' צין אימרא ללחמרא כאימרא אי ר"מ ירשא דקמיי הקרבן שאול: (ד) רש"י ד"ה אמר קרי כי וכו' האסור הוא דממילא: (ה) דלא אמר קרא לה' וכו' (ו) דלא אסור לכבוה הוא: (ז) ד"ה מנחה וכו' שממעי אמר הוא קדש מעצבור: (ח) ד"ה כי לא וכו' לא משכי ליה כלל: (ט) ד"ה לא קשוי וכו' דמנן לקמן לקרבן לא אוכל לך וכו' דלמר ללמנא: (ט) תוס' ד"ה הקרבן וי"ל דאתא לאשמועינן דוקא: (י) שם כה"ד ולא אמרינן קרבן יחא:



פירוש הרא"ש

דמחית בשר בכור גביה. אחר זריקת דמים: לאפוקי בכור דדבר האסור הוא. דקדושתו מנחה נשט: לרבות דבר האסור. פירוש כי האי שהוא נשט ואינו נזרז אכל צנולת וטרפות מורה דלא חיי נזרי: חטאת ואשם שהם מתפסים בגדל. רש"ש שואל מתחייב להניחם צריך מזה להקדישן: מאן שבעת מיה דלא שני ליה אימרא דמסמך. דמסמך הוא ר' מאיר. דמסמך גר בלוגמיה דרי' יהודה דממתינן הוא ר' מאיר: הא דאמר לאימרא. לאימרא כפתח ולחמרא כשכ"י לא לאימרא שאוכל לך ל"י מלך שרי דהוי כמו חולין שאוכל לך וולחמרא כפתח אסור דהוין כמו לא חולין שאוכל לך דאמר ר' מאיר לעיל (דף יא:): בתנאי האומר קרבן עולה ומנחה חטאת תודה שלימים. כל הני קרבנות חובה אחרי מודה כללם כהניינו דדמיא לחובה דרי' נזרינן להודות וסד"ל כיון קמ"ל רבותא דרבנן דלפי' בירושלים פלוגי רבנן עליה דר' יהודה וסופא קמ"ל דלפי' בקרבן שפיר קרבן שרי ר' יהודה: קרבן הקרבן שני הקרבן שאוכל לך מותר הם [הא] קרבן קאמר דמשמע חיי קרבן: לקרבן לא אוכל לך ר' מאיר אומר. בגמרא מפרש טעמא: קונם פי מדבר עקב בו'. בגמרא מפרש דלא הוי דבר שאין בו ממש: גב' סתמא תנא בר' מאיר דלא שני ליה בין אימרא לבאימרא. סוגיא דהש"ס אבר רהטיה דדייקא לעיל מאן שמעת דלא שני ליה בין אימרא ללחמרא נקטיה נמי הנה אפי' דלא צריך ליה דבין אחא בר' מאיר ובין אחא בר' יהודה קשוי ליה מהקרבן: והתניא מורים חכמים ר"י יהודה באומר הא קרבן. אפי' דמחכים מחמירין באומר קרבן הנה מודו לרבי יהודה באומר הא קרבן. הא דלא פריך ממתינ' דכפ"ד (דף טו:): הא קרבן שאוכל לך מותר והך ממתינ' ע"כ ר' מאיר היא דפרישית לקמן משום דביימא מפרשי' דלא נזר אלא בחיי קרבן פי' בחיי הבהמה:

רש"י

ואמר זה כזה. וזהא קא מיפלגי מר סבר דעיקרו מתפס ומר סבר דהיתר קא מתפס לאחר זריקת דמים: **אמר קרא כי ידור נזר כי ידור בדבר הנדור**. הוי נזר ואסור לאפוקי כזור דדבר האסור (ו)

דממילא מיתסר: **אמר קרא לה' לרבות דבר האסור**. דכל דבר שהוא אסור (ו) ולגבוה הוא מתפסין נמי כנדר אפי' שהוא אסור בלא נזר כגון כזור: **מרבה אני חטאת ואשם**. שהם מתפסיים מפני שהוא מתפסין כנדר אפי' דעל חטא צאין ולא משום נזר אפי' יהיו מתפסין שאומר הרי זו לחטאתי ולאשמי אצל כזור אינו מתפס כלל שממעי אמו (ו) קדש עצמו: **כי לא מקדיש ליה**. אס לא הקדישו מי לא מיקדיש בלאו הכי משום הכי לא חשיב (ו) כלל כי מתפס ליה כנדר אצל חטאת ואשם לא מיקדשי לעולם אי לא מקדיש לה: **כונן שאוכל לך אסור**. דכי אמר כאימרא שאוכל לך דמי כמאן דאמר יאסר עלי מה שאוכל לך אצל אמר כאימרא לא אוכל לך מותר דמשמע אצל אס אוכל לך לא יחא כאימרא ומותר: **מאן שמעינן ליה דלא שאני ליה בין אימרא לאימרא כאימרא**. דכולן שאוכל לך אסור: **ר"מ היא**. דכליו עליה דר"י דלא ר"י לית ליה אימרא דלמרי' האומר ירושלים לא אמר כלום: **וכונן לא אוכל לך מוסרין**. אפילו אמר לאימרא לא אוכל לך: **לא קשיא הא דאמר לאימרא**. ממתינ' דתנן לקמן (ט) וכו' דלמר לאימרא לא אוכל לך דהיינו לקרבן דמשמע לקרבן יחא לפיכך לא אוכל לך וצרייתא דקמיי מותר מריך לה הכי דלמר לא לאימרא לא אוכל לך הא אס אוכל לך יחא כאימרא דהיינו מכלל לאו הן ולהכי מותר דלר"מ לית ליה מכלל לאו [הן]: **בתנאי' האומר עולה**. יחא שאוכל לך או מנחה כו' אסור: **רבי יהודה מסייר**. דלא אמר כעולה כסתמא: **גב' ססתא סנה כרבי מאיר** דלא שאני ליה בין אימרא לאימרא. דאסר היכא דלמר ירושלים כמאן דלמר כירושלים ולהכי אסור היכא דלמר קרבן כהיכא דלמר כקרבן: **אי רבי מאיר היא**. רישא דקמיי הקרבן שאוכל לך אסור: **והסניא מודים חכמים לרבי יהודה**. דהיינו רבי מאיר דפליג עליה: **שלא נזר זה אלא בחיי קרבן**. דכי אמר הא קרבן שאוכל לך משמע כמאן דלמר חיי קרבן שאוכל לך ולא כלום קאמר:

דמילתא דכי אמר קרבן בלא למ"ד משמע דנשבע בחיי קרבן שלא יאכל: לקרבן לא אוכל לך ר"מ אומר. מפרש בגמרא [ע"צ] דה"ק בזהדי הני דרישא דליתאי הקרבן כקרבן קרבן שאוכל לך אסור דהנהו תלתא דהיינו הקרבן כקרבן קרבן דוקא כי אמר שאוכל אסור אצל אמר לא אוכל שרי וכדכתיבנא אצל כי אמר לקרבן אפילו אמר לא אוכל אסור: **גב' ססתא סנה כרבי מאיר**. ה"ה דאי תנא לה תנא אחרینא קשיא נמי ברייתא אמתני' אלא קושטא ועיקרא דמילתא קא מפרש: **מודים חכמים לר"י**. אפי' דלא צנו כ"ף הדמיון בזה מודו דשרי: **לא**

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

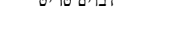
יג.

כב א מיי פ"א מהל' נדרים הל' טו סמג ללחין רמב וע"ש ככ"מ: **כג** ז מיי שם הל"י: **כד** ג ד מיי פ"א מהל' נזירות הל"ד סמג עשין רחא טוש"ע יו"ד סי' שו פט"ו א: **כה** ה ד מיי פ"א מהל' נדרים הל' כג: **כו** ז מיי שם הל"י סמג ללחין רמב טוש"ע יו"ד סי' רד פט"ו א:



תורה אור השלם

1. איש כי ידר נדר לך או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחול דברו ככל הדצא מפיז יעשה: במדבר ל ג
2. כל החבור אשר קלד בבקרך ובצאנך הארז תחדיש לך אלהיך לא תעבד בבקר שורך ולא תגז בבור צאנך: דברים טו יט



גליון הש"ס

בהר"ן ר"ה ולענין הלכה וכו' הא לא"ה בהיתרא קבאריך ובצאנך הארז ע"י ע"א גרין ד"ה דלמפס: בבתנאי' ר' יהודה מתייר. עיין מור דף ט ע"א מדיה הריני מיר:



מוסף רש"י

שמצוה להקדישו. נשט כזור ואף על פי שהוא קדוש מאליו (שכריו בס).



תוספות

אמר קרא לה' לרבות דבר האסור. פי' דנזר האסור כי האי דכזור לפי שנחשב קדש דבר הנזר ממשפרש ואולי: מרבה אני חטאת ואשם שהוא מתפס בגדר. אפי' שהוא חייב אומן בלא נזר מ"מ אין קדושה חל עליהן ממילא: תנא אימרא לאימרא וכו' הא דאמר לאימרא. כפתח דלחמרא כפתח מפרשינן ליה לאימרא יחא לפיכך לא אוכל לך כמו לקרבן כפתח והא דמניא כזך ברייתא לאימרא לא אוכל לך מותר מיירי שאמר לא אימרא כפרי"ת וא"ת אי לאימרא דהך ביימא מיירי דלמר לא אימרא אס כן שאוכל לך אמאי משמע איסורא וי"ל דוחאי לאימרא דרישא (דלא) דלוכל לך מיירי בלחמרא כפתח ולחמרא דלא אוכל מיירי שאמר לא אימרא וא"ת אס כן לחמפלגי בלא אימרא בין אוכל ללא אוכל לפסולא כולה

בלא אוכל בין לחמרא כפתח בלא אימרא דהשתא נמי דמפלגי בין אוכל ללא אוכל הוי לחמרא גבי אוכל כפתח וגבי לא אוכל לא אימרא וי"ל דהאי' אלא כיון לחמרא כאימרא לא לעני ליה לאיסורא רק באוכל לך תני נמי באוכל לך גבי לחמרא ואפי' דגבי לחמרא הוי מתסר נמי גס בלא אוכל לך כי צריך לדחוק לפרי"ת ור"י גרס הא דלמר לאימרא כחטף התם מפרש ליה לאימרא יחא לפיכך לא אוכל לך דומיא דלקרבן לא אוכל לך דהתם נמי לקרבן כחטף הא ברייתא דלעיל דשרי מיירי בלחמרא כפתח בין כרישא גבי שאוכל בין גבי לא אוכל לך: האומר קרבן עולה ומנחה וכו'. אשמעי' אפי' ג' לילא כ"ף: רבי יהודה בתייר. משום דלא אמר ככ"ף וה"ה בלחון קונס בלא כ"ף דמותר טפי דלא עדיף מלשון קרבן עצמו וקונס בכל הש"ס בלא כ"ף דלא כרבי יהודה ור"י פי' דלמר קונס יש לפרש לשון פעולה כמו מקונס ובלשון פעולה מורה רבי יהודה כקרבן הקרבן: הקרבן כקרבן קרבן אוכל לך אומר. מיהא בשלמא הקרבן אשמעינן דלא הא קרבן קאמר כיון שאמר הקרבן מיהא אחת אכל איך תתיר למה לי ואי משום קרבן בלא כ"ף כזר אשמעינן (ט) ונראה דא"ל: דוקא שאוכל לך הוא דאסור אצל לא אוכל לך מותר (ו) דלא מפרש קרבן יחא לפיכך לא אוכל לך כי נראה למחר"ק י"ע: